

0001945-89.2014.8.26.0306

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Natália Berti

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... de registro: 22/03/2018).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo duplamente majorado (emprego de arma e concurso de pessoas). Sentença condenatória. Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede o afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes, a fixação do regime inicial aberto e a aplicação da detração. Impossibilidade. Autoria e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

2ª Vara

Av. Monsenhor, 1000, José Bonifacio-SP - cep 15200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001945-89.2014.8.26.0306 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0001945-89.2014.8.26.0306

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 842/2014 - Delegacia de Polícia de José Bonifácio, 075/2014 - Delegacia de Polícia de José Bonifácio

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Natália Berti

Vistos.

CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, e do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e RONALD FERNANDO DA SILVA RIBEIRO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, no dia 11 de abril de 2014, por volta das 02h15, na Avenida 9 de Julho, número 2175, bairro São José, nesta cidade e Comarca de José Bonifácio/SP, agindo em concurso de agentes, subtraíram para eles, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em uma carteira e R\$ 900,00 (novecentos reais), pertencentes ao ofendido Alisson Mariano Teixeira Herrera.

Segundo restou apurado, os denunciados estacionaram a motocicleta Marca Honda/CBX 250, placas DBD9870/José Bonifácio-SP, em frente ao estabelecimento comercial "Serv Festa Herrera", de propriedade da vítima, contornaram a rua e se dirigiram até onde estava estacionado o veículo VW/Gol, o qual pertencia à vítima, quebraram a janela do lado do passageiro com um tijolo e subtraíram a carteira, contendo a quantia de R\$ 900,00 (novecentos reais).

O investigado RONALD FERNANDO DA SILVA RIBEIRO cortou a mão durante a ação e se dirigiu até um estabelecimento ao lado da conveniência da vítima, para lavar o ferimento, logo em seguida os denunciados evadiram-se do local com a motocicleta. Foram acionados os policiais militares que, durante as buscas, avistaram dois rapazes de motocicleta dispensarem uma carteira, sendo que, posteriormente, o objeto foi reconhecido pela vítima.

Durante abordagem policial, com o consentimento do condutor da motocicleta, CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS, foi realizado o exame etilômetro e constatado a concentração de 0,76mg/L (setenta e seis miligramas) de álcool por litro de ar alveolar expedido pelos pulmões.

Os indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, bem como foram reconhecidos pela vítima e a testemunha, como autores dos fatos.

A denúncia foi recebida em 29 de abril de 2014 (fls. 50).

Os réus foram citados (fls. 75 e fls. 89).

Respostas à acusação apresentadas (fls. 64/67 e fls. 104/105).

Foi designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento, ocasião em que foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados. Ainda, foi deferida a liberdade provisória ao réu RONALD FERNANDO DA SILVA RIBEIRO (fls. 145).

O Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, nos termos da denúncia.

As Defesas, por sua vez, requereram a improcedência da ação.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou vícios a serem sanados. Os réus foram representados por Defensores e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares a serem analisadas. Assim, passo ao mérito. A pretensão penal punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitativa está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02), termos de depoimento (fls. 03/08), termo de interrogatório (fl. 09/10), boletim de ocorrência (fls. 26/29), auto de exibição e apreensão (fl. 31/32), fotografias (fl. 23), nota de culpa (fl. 12/13), relatório final (fls. 46/47), laudo pericial (fls. 61/63 e fls. 337/340), exame etilômetro (fl. 30), bem como pela prova oral produzida. A autoria é incontestada.

ALISSON MARIANO TEIXEIRA HERRERA (vítima) disse que trabalhava na conveniência dos seus pais e que, na data, deixou seu veículo estacionado na rua. Em dado momento, os réus passaram por ele e deixaram o capacete e a moto em frente ao estabelecimento comercial. Após, ele foi na direção do veículo, ocasião em que os réus subiram na moto e foram embora. Ressaltou a vítima que viu um dos réus com a mão machucada. Quando chegou ao veículo, verificou que o vidro estava quebrado e a janela amassada. Afirma que os réus haviam furtado a sua carteira, foi presenciado por um senhor que trabalha nas proximidades do local, porém não desejava ser testemunha. Disse que na carteira havia dinheiro, aproximadamente R\$ 800,00 (oitocentos reais), porém, até essa data, não havia recuperado qualquer quantia. Também informou que o réu CARLOS é seu primo e que reconheceu os réus na Delegacia de Polícia. Ademais, confirmou que os Policiais Militares viram os acusados jogando sua carteira na rua.

RENATO RODRIGUES BERALDO (testemunha de acusação), disse que, na data, estava em serviço. Receberam uma solicitação, por parte da vítima, da suposta ocorrência de furto. Informou que, no local dos fatos, uma testemunha conhecida por ele havia visto dois indivíduos lavando as mãos feridas, próximo ao estabelecimento

comercial. Disse que um dos indivíduos era familiar dele, conhecido como "Carlinhos Calhas". Após, efetuaram patrulhamento e logo apareceu uma motocicleta que dispensou um objeto. Quando foram até o objeto, verificaram que se tratava de uma carteira furtada descrita pela vítima, que continha a descrição "Piloto", contudo não havia dinheiro nela, tampouco os documentos pessoais. Em meio das buscas, encontraram os indivíduos com as mesmas características na Avenida Joaquim Moreira, onde foram abordados. Em seguida, solicitaram a presença da vítima, que disse que realmente um deles era seu familiar. Também constatarem que o condutor estava embriagado e que o passageiro se encontrava com ferimento na mão.

LINDOMAR ELIAS DE OLIVEIRA (testemunha de acusação), disse que, na data, estava em serviço, quando a vítima solicitou atendimento referente ao suposto furto ocorrido, pois o vidro do automóvel foi quebrado com uma pedra e a carteira da vítima havido sido furtada, contendo R\$ 900,00 (novecentos reais). Durante as buscas, resolveram parar próximos a uma "boca de fumo" e esconderam a viatura, momento em que passou uma moto com dois indivíduos e o garoto com camisa vermelha dispensou uma carteira. Assim, pegaram a carteira e foram em direção ao estabelecimento da vítima para reconhecimento, quando viram, novamente, a moto e resolveram abordá-los. Constatarem que o condutor estava embriagado e os conduziram para a Delegacia de Polícia, onde foi formalizado o flagrante. A vítima reconheceu a carteira e os autores não confessaram os fatos. Disse que havia sangue no vidro do veículo e que duas testemunhas falaram que avistaram os investigados próximos ao automóvel, porém não se recorda deles.

DIVAIR DE SOUZA (testemunha de defesa), disse que conhece o réu Carlos, porque é construtor e o réu é calheiro, ressaltando que ele é um excelente profissional, eficiente, educado, um rapaz fiel, todavia, a respeito do crime, não sabe dizer. O réu CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS, em juízo, alegou que não é verdadeira a acusação contra ele. Afirmou que trabalha com calhas e que no dia dos fatos havia tomado apenas duas cervejas, mas em relação ao furto não tem ciência de nada. Estava no estabelecimento do seu primo, que o está acusando, e como o banheiro estava cheio de gente, deu a volta no quarteirão para urinar. Falaram que o viram com Ronald no local do veículo, porém informou que Ronald pediu para levá-lo até a sua casa para buscar uma blusa, sendo que o levou e voltou ao mesmo local. Também ressaltou que jamais faria isso e que se tivesse cometido um crime em frente ao estabelecimento não voltaria ao local, inclusive foram abordados no mesmo ponto. Afirmou que não viu a mão do réu Ronald machucada. Além disso, não viu a carteira nem notou Ronald a dispensando na rua.

O réu RONALD FERNANDO DA SILVA RIBEIRO, em juízo, disse que trabalhava como pintor e que já teve outras condenações por furto. Confessou que praticou o crime, porém sozinho. Alegou que só pediu uma carona para o réu Carlos. Estava usando droga e foi ao outro lado da rua, quando viu o veículo Gol parado. Como estava sem dinheiro e sob efeito de droga, arremessou uma pedra no vidro e pegou a carteira que lá se encontrava. Em seguida, viu o réu Carlos e pediu carona até a "Pracinha do Brandão". Durante o trajeto, a polícia os abordou, porém disse que Carlos não sabia que ele tinha furtado. Confirma que estava com a mão machucada, mas Carlos não viu seu corte, pois era pequeno. Disse que na carteira havia R\$ 900,00 (novecentos reais), todavia jogou o dinheiro junto com a carteira.

Finda a instrução processual, as provas produzidas nos autos são suficientes para fundamentar um decreto condenatório.

Na fase extrajudicial, o réu RONALD exerceu o seu direito de permanecer em silêncio (fl. 10). Em juízo, confessou os fatos. Confirmou que subtraiu a carteira da vítima, contendo a quantia de R\$ 900,00 (novecentos reais), que se encontrava dentro do veículo Gol, mediante a quebra do vidro com uma pedra.

Sobre o valor probatório da confissão livre e espontânea manifestada em pretório, ainda que parcial, releva colacionar a lição sempre atual de Júlio Fabbrini Mirabete, segundo o qual:

"(...) a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível

com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (MIRABETE, Júlio Fabbrini. - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo: Atlas, 2003, p. 288).

Não caminha em sentido diverso a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

"A confissão judicial, exceto especialíssimas circunstâncias, tem especial valor para o deslinde da causa, mormente quando se encontra em consonância com os demais elementos de convicção coligidos no processo, sob o crivo do contraditório não pairando dúvidas quanto à prática delituosa e à autoria atribuída aos apelantes. Assim, é o que basta para a fundamentação da sentença condenatória, ainda que fosse a confissão o único elemento incriminador apesar em desfavor dos réus, somente perdendo sua força se contrariada pelas provas colhidas em juízo, o que não é o caso." (Apelação Criminal 990.09.274150-0 - 14ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Dês. Marco Antônio de Lorenzi - Data de registro 23/04/2010).

Por sua vez, a versão do réu CARLOS não merece prosperar, quanto à negativa do concurso e da subtração da carteira, contendo a quantia em dinheiro. Nesse ponto, a negativa é pueril e inverossímil.

Com efeito, a fundamentar a integral procedência da pretensão penal punitiva, importante destacar estarem em perfeita harmonia as provas orais produzidas, tanto na fase policial, como durante a instrução processual. O depoimento dos policiais é firme e coerente e está em consonância com o conjunto probatório acostado aos autos, em especial com o depoimento da vítima.

A vítima informou que, na data dos fatos, deixou seu veículo estacionado na rua, próximo ao estabelecimento comercial em que trabalha e de propriedade dos seus pais. Em dado momento, observou que os réus passaram por ele e deixaram o capacete e a moto em frente ao estabelecimento comercial. Após, ele foi na direção do veículo, ocasião em que os réus subiram na moto e foram embora. Quando chegou ao veículo, verificou que o vidro estava quebrado e a janela amassada, e a carteira, contendo a quantia em dinheiro, havia sido furtada.

Após comunicar os fatos, os policiais se dirigiram ao local, localizaram a carteira lançada no chão pelos réus quando transitavam com a motocicleta e exibiram à vítima, a qual foi imediatamente reconhecida. No entanto, o valor de R\$ 900,00 (novecentos reais) não foi localizado. A vítima confirmou, ainda, que não teve qualquer dúvida em reconhecer os réus na Delegacia de Polícia, uma vez que os viu transitando, juntos, em frente ao estabelecimento comercial em que se encontrava o veículo, porque o réu CARLOS é seu primo e viu o réu RONALD com a mão machucada. O reconhecimento realizado pela vítima reveste-se de credibilidade, sobretudo porque não há elementos a apontar que o ofendido pretenda incriminá-los falsamente. Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo - Materialidade e autoria certas - Reconhecimento idôneo pela vítima - Condenação mantida - Pena-base - Gravidade concreta para justificar a fixação acima do mínimo legal - Causas de aumento de pena - Emprego de arma de fogo - Apreensão - Prescindível - Suficiente as palavras da vítima - Concurso de agentes - Vínculo subjetivo demonstrado - Regime inicial fechado mantido - Art. 33, § 3º, do CP - Recurso não provido" (0015518-37.2014.8.26.0229. Relator(a): Alberto Anderson Filho. Comarca: Hortolândia. Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 21/03/2018. Data de publicação: 22/03/2018. Data de registro: 22/03/2018).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo duplamente majorado (emprego de arma e concurso de pessoas). Sentença condenatória. Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede o afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes, a fixação do regime inicial aberto e a aplicação da detração. Impossibilidade. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas. Vítima

reconheceu o acusado como autor do delito, sem sombra de dúvidas. Provas robustas. Causas de aumento devidamente caracterizadas. Dosimetria não comporta reparos. Mantido o regime inicial semiaberto sob pena de reformatio in pejus. Detração. Matéria afeta ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (0084314-35.2014.8.26.0050. Relator(a): Andrade Sampaio. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 15/03/2018. Data de publicação: 19/03/2018. Data de registro: 19/03/2018).

No mesmo sentido, os policiais militares disseram que, em patrulhamento pela cidade, receberam solicitação de vítima de furto qualificado. Chegando no local, receberam a informação de uma testemunha conhecida por eles de que havia visto dois indivíduos lavando as mãos feridas, próximo ao estabelecimento comercial, sendo um deles conhecido como "Carlinhos Calhas". Após, efetuaram patrulhamento e logo apareceu uma motocicleta que dispensou um objeto, o qual, após verificação, que se tratava da carteira furtada descrita e reconhecida pela vítima, porém vazia, sem qualquer dinheiro e documentos pessoais. Em meio das buscas, encontraram os indivíduos com as mesmas características e foram abordados e, posteriormente, reconhecidos pela vítima.

Conforme entendimento corrente, o depoimento de policial, autoridade investida de poder estatal, goza de inegável valia, somente perdendo força diante de elementos concretos de parcialidade ou inidoneidade, o que não se verifica na hipótese. Evidentemente, afigurar-se-ia injusto, e até ilógico, encarregar a polícia da segurança pública e depois desconsiderar os esclarecimentos que seus agentes venham a prestar, dando conta de suas perigosas e respeitáveis atividades funcionais. Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais Superiores (STJ e STF) e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Com efeito, a palavra de policiais deve ser tida como verdadeira se não demonstrado no curso da persecução penal qualquer contradição relevante ou de elementos que indiquem relações inamistosas entre estes e o acusado em juízo, porque presunção "jûris tantum" de veracidade. Note-se que os participantes da operação não ofertaram nenhum ponto obscuro ou nebuloso que se faça presumir estejam criando estratagema para incriminar indistintamente inocente. Por consequência, infere-se, com a necessária segurança, que nada recomenda a colocação da pecha da suspeição nesses depoimentos. Agiram de maneira escorreita e sob o manto da legalidade, merecendo integral credibilidade seus depoimentos." (Apelação criminal nº 993.07.048506-0 - São Paulo - 4º Câmara de Direito Criminal - Relator Paulo Rossi - registrada em 21/07/2010).

"PORTE ILEGAL DE ARMA - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito em relação a ambos os réus - Validade da palavra dos policiais - Condenação mantida - Pena e regime bem impostos - Descabimento de concessão de qualquer benesse a Alexsandro - Recursos desprovidos (voto nº 29642)." (Apelação 0000968-48.2015.8.26.0408. Relator (a): Newton Neves. Comarca: Ourinhos. Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 19/07/2016. Data de registro: 20/07/2016).

Ora, a versão de Carlos de que apenas deu carona a Ronaldo é totalmente pueril e inverossímil. A vítima confirmou que viu os dois réus caminhando juntos em direção ao veículo e que um senhor presenciou o momento em que ambos praticaram a subtração da carteira. No mesmo sentido, os policiais presenciaram quando os réus descartaram a carteira, após realizarem a subtração.

Também está comprovada a qualificadora de destruição de obstáculo, conforme laudo pericial de fls. 337/340. O laudo pericial concluiu que "O veículo apresentava danos de aspecto recente, assim posicionados: Flanco direito - ausência/fratura do vidro anterior (passageiro) orientada de fora para dentro, encontrando-se fragmentos vítreos no interior do veículo. Fratura de acessório plástico localizado na porção superior do vidro supracitado, bem como amolgamento orientado da direita para a esquerda localizado na lataria da porta anterior lateral direita. Fratura e

deslocamento do retrovisor direito. Foi constatada a presença de substância de aspecto hematoide na lataria da porta suprarreferida.". O rompimento do vidro do veículo também está comprovado pelo depoimento da vítima, das testemunhas e da confissão do réu RONALD.

Destaco que, quanto ao crime de furto, não é caso de aplicação do princípio da insignificância. Para a aplicação do chamado princípio de bagatela ou da insignificância, em sede do delito de furto, é necessário que o bem subtraído seja destituído de qualquer valor, econômico ou afetivo, juridicamente relevante que, por isso mesmo, não produza qualquer diminuição no patrimônio da vítima. É demasiadamente perigoso o entendimento de que a subtração de objetos de pequeno valor seria indiferente ao patrimônio das pessoas.

Entender como irrelevante para o Direito Penal essa conduta escancara a possibilidade de que muitos busquem realizá-la, o que traria graves consequências à convivência social, com sérios riscos de conflitos, de resultados preocupantes à harmoniosa convivência entre as pessoas, valor que é o fundamento último do sistema jurídico. No caso dos autos, o valor do objeto e a quantia em dinheiro subtraídos são significativos, não havendo que se falar em insignificante lesão ao bem jurídico. Pelos mesmos motivos, não incide o disposto no artigo 155, §2º, CP. Ainda em relação ao réu CARLOS, pelos depoimentos e pela prova oral produzida, ficou comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, pois o réu dirigia sob a influência de álcool. O crime do artigo 306 do CTB está confirmado pelo teste de alcoolemia, demonstrando que o acusado dirigiu veículo com concentração de álcool superior àquela permitida por lei (0,76 mg/l - fls. 30).

Sobre o tema, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Embriaguez ao volante - Recurso da Defesa - Absolvição por falta de provas - Improcedência - Materialidade demonstrada por exame toxicológico de dosagem alcoólica - Provas suficientes para a comprovação de que o acusado dirigia veículo automotor embriagado e com a capacidade psicomotora alterada - No mais, embora no caso a conduta do réu tenha ocasionado acidente automobilístico, trata-se o caso de crime de perigo abstrato, revelando-se prescindível que o comportamento do agente exponha a dano potencial a incolumidade de outrem - Condenação mantida - Penas que permaneceram no patamar mínimo, não comportando reparos - Recurso defensivo não provido." (0011597-81.2015.8.26.0602. Relator(a): Sérgio Ribas. Comarca: Sorocaba. Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 28/06/2018. Data de publicação: 28/06/2018. Data de registro: 28/06/2018).

Por fim, não há que se falar em ausência de perigo concreto ou aplicação de princípio da insignificância, pois o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, de sorte que prescinde da comprovação de dano ou risco concreto causado pela conduta do acusado e, portanto, sua configuração ocorre ainda que existam relatos no sentido de que ele não aparentava estar embriagado ou que não conduzia o veículo de forma indevida. Nesse sentido:

"RHC. DO ART. 306 CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECUSA DE REALIZAÇÃO DO EXAME. VERIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS. TESTEMUNHAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA NA CONDUTA. DISPENSABILIDADE. 1. Segundo orientação firme desta Corte, a embriaguez ao volante, quando o agente se recusa a fazer o denominado teste do "bafômetro", pode ser comprovada por outros meios, inclusive testemunhal, como no caso em exame em que os agentes policiais constataram a presença de fortes sintomas de influência etílica. 2. O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua caracterização que o agente conduza veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, dispensando a demonstração de dano potencial a incolumidade de outrem. 3. Recurso desprovido" (RHC 64.772/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016).

"Apelação. Embriaguez na condução de veículo automotor. Materialidade comprovada por teste de etilômetro e prova testemunhal. Autoria comprovada pela confissão corroborada pelas declarações de testemunhas policiais. Condenação mantida. Crime de perigo abstrato. Desnecessidade de comprovação de direção anormal do veículo. Penas fixadas nos mínimos legais. Regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária. Recurso provido parcialmente para alterar a pena substitutiva, em atenção ao disposto no art. 46 do Código Penal." (TJSP; Apelação Criminal 0014340-13.2015.8.26.0037; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019).

Assim, a condenação dos acusados é medida de rigor. O acusado RONALD, na data dos fatos, era primário e não ostentava maus antecedentes (fls. 66/73). Reconheço, em favor de RONALD, a atenuante da confissão espontânea. Por sua vez, o réu CARLOS, é portador de maus antecedentes, pois possui uma condenação transitada em julgado anterior à data dos fatos (fls. 55/56). Considerando a presença de duas qualificadoras, adoto a jurisprudência do E. TJSP e considero a destruição de obstáculo como circunstância negativa do crime, ao passo que o concurso de agentes é usado para qualificar o delito. Passo à dosimetria da pena.

CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS

Art. 155, §4º, I e IV, Código Penal

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, Código Penal, verifico que o réu é portador de maus antecedentes. As circunstâncias do delito são negativas, pois praticado com destruição de obstáculo. No mais, não há outras circunstâncias judiciais negativas. Aumento a pena-base em 1/4 e fixo-a em 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária no patamar fixado.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena. Assim, fixo a pena definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Art. 306, Código de Trânsito Brasileiro

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, Código Penal, verifico que o réu é portador de maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativas. Aumento a pena-base em 1/6 e fixo-a em 07 meses de detenção, 11 dias-multa, além da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses e 10 dias (CTB, art. 293).

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Mantenho a pena intermediária no patamar fixado.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena. Assim, fixo a pena definitiva em 07 meses de detenção, 11 dias-multa, além da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses e 10 dias (CTB, art. 293).

Os crimes foram praticados na forma do artigo 69, do CP, totalizando 02 anos e 06 meses de reclusão, 07 meses de detenção, 23 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 meses e 10 dias.

Fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento de pena, tanto para a pena de reclusão, como para a pena de detenção, consoante artigo 33, § 3º, Código Penal. O tempo de prisão provisória já foi considerado para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena (artigo 387, §2º, CPP). Em que pese o réu ser portador de maus antecedentes, observo que a condenação anterior aos fatos é de 2003 (fl. 56) e nem sequer pode ser reconhecida como reincidência. Por essa razão, entendo que o regime aberto é suficiente ao caso, sobretudo para cumprir as finalidades da pena.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário mínimo), o qual deverá ser corrigido, nos termos do

artigo 49, § 1º e 2º, CP.

Estão ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, pois o acusado é portador de maus antecedentes. Por essa razão, deixo de promover a substituição da pena por restritiva de direitos ou de aplicar a suspensão condicional da pena.

RONALD FERNANDO DA SILVA RIBEIRO

Art. 155, §4º, I e IV, Código Penal

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, Código Penal, verifico que o réu não é portador de maus antecedentes. As circunstâncias do delito são negativas, pois praticado com destruição de obstáculo. No mais, não há outras circunstâncias judiciais negativas. Aumento a pena-base em 1/6 e fixo-a em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e ausentes agravantes. Retorno a pena para o patamar mínimo legal, isto é, 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena. Assim, fixo a pena definitiva em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento de pena, consoante artigo 33, § 3º, Código Penal. O tempo de prisão provisória já foi considerado para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena (artigo 387, §2º, CPP).

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário mínimo), o qual deverá ser corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º e 2º, CP.

Presentes os requisitos do artigo 44, CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito e uma multa: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade imposta, a ser especificada pelo juízo da execução; pagamento de 10 dias-multa no valor mínimo legal. Para não haver dúvidas no momento da execução, o acusado deverá pagar 20 dias-multa (10 dias-multa em cumulação à pena privativa de liberdade e 10 dias-multa em substituição à pena privativa de liberdade).

Fica prejudicada a análise da suspensão condicional da pena (artigo 77, do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR:

A) CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS, portador do RG nº 45.200.657, nascido em 27/11/1982, filho de Delcino Correia Herrera e Sonia Aparecida dos Santos, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa no valor mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, e à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, 11 (onze) dias-multa no valor mínimo legal e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, pela prática do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal;

B) RONALD FERNANDO DA SILVA RIBEIRO, portador do RG nº 48.421.388, nascido em 04/02/1992, filho de João Roberto Ribeiro e Delvice Pereira da Silva Ribeiro, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa no valor mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal. Presentes os requisitos do artigo 44, CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito e uma multa: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade imposta, a ser especificada pelo juízo da execução; pagamento de 10 dias-multa no valor mínimo legal.

Condeno os acusados ao pagamento das custas do processo, na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade de justiça, que ora defiro.

Não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, motivo pelo qual os réus poderão recorrer em liberdade.

Comunique-se à vítima. Deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pelo réu (artigo 387, IV, CPP), porque não há pedido expresso e a questão



não foi submetida ao crivo do contraditório, o que é exigido pela jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Intimem-se, pessoalmente, os acusados.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia Definitiva de Recolhimento, se for o caso, Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil e comunique-se ao TRE para fins do disposto no artigo 15, III da Constituição.

Intime-se. Publique-se. Registre-se.

José Bonifácio, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA